REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE SESTA CIVILE

così composta:

dr. Michele Di Mauro	Presidente
dr. Antonio Perinelli	Consigliere
dr. Giulia Spadaro	Consigliere rel.

all'esito della camera di consiglio, all'**udienza** del giorno **10.10.2023** ha pronunciato, ai sensi dell'**art. 281-*sexies* c.p.c.**, la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 943** del **ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2019**

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*)**, e** *Parte_2* (c.f. *C.F._2*), domiciliate in Roma, Via Francesco Crispi 36, presso lo studio dell'Avv. BIANCHI MAURIZIO (c.f. *C.F._3*), che le rappresenta e difende giusta procura in atti

APPELLANTI

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._4*), e *CP_2* (c.f. *C.F._5*), domiciliati in VIA CRESCENZIO 20 00100 ROMA, presso lo studio dell'Avv. STORACE FRANCESCO (*C.F._6*), che li rappresenta e difende unitamente all'avv. BENTIVOGLIO RODOLFO (c.f. *C.F._7*) giusta procura in atti

APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Controparte_1 e *CP_2* hanno chiesto dinanzi al Tribunale di Roma dichiararsi l'apertura della successione *ab intestato* di *Persona_1* , deceduto il 13.08.2011 onde procedere allo scioglimento della comunione ereditaria secondo le quote *ex lege* previste a favore dei legittimari;

hanno chiesto altresì che, accertato l'uso esclusivo dell'immobile in via Metauro n.19 in Roma di proprietà del defunto da parte delle convenute, le stesse fossero condannate al pagamento dell'indennità di occupazione dalla data del decesso all'effettivo rilascio.

Parte_1 e *Parte_2* nel costituirsi non si sono opposte alla domanda di divisione, chiedendo disporsi che *Controparte_1* , nominato amministratore di sostegno di *Per_1* *[...]* dal 03.03.2010, rendesse il conto della gestione dei beni del de cuius. Hanno altresì dedotto di avere abitato l'immobile in virtù di un rapporto di locazione intercorso con il de cuius, che aveva consentito alla nuora ed alla nipote di utilizzare l'immobile anche dopo la morte del figlio *Per_2* . Chiedevano infine accertarsi i costi sopportati per le opere di ristrutturazione dell'immobile di Via Metauro n. 19, ponendoli a carico dell'asse ereditario.

Il Tribunale, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, verificata la non comoda divisibilità dei cespiti, ne ha disposto la vendita con ordinanza del 16 giugno 2016, delegando per le operazioni un notaio.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 15253/2018, pubblicata in data 21.7.2018, ha così statuito: "-

dichiara aperta la successione ab intestato di *Persona_1* *, deceduto il 13.08.2011;*

dispone lo scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria descritta secondo le quote individuate in motivazione e dichiara il diritto dei condividenti al concorso sul ricavato in relazione alle rispettive quote; dichiara che le quote spettanti ai singoli condividenti, con riferimento al lotto 1, sono le seguenti:

6/18 a *Parte_3*

6/18 a *Controparte_1*

6/18 a *Parte_1* *.*

Dà atto che il progetto di distribuzione del ricavato della vendita da parte del Notaio esprime i valori monetari delle quote e prevede a favore di *Persona_3* *la liquidazione di euro 205.227,31;*

a favore di *CP_2* *l'importo di euro 205.227,31;*

a favore di *Parte_1* *l'importo di euro 202.727,31.*

Dispone che dalla somma devoluta a *Controparte_3* *sia detratta la somma di euro 20.526,00, da devolvere a favore dei coeredi* *Parte_3* *e* *Controparte_1* *, per le causali di seguito espresse;*

Dichiara che le quote spettanti ai singoli condividenti, con riferimento al lotto 2 sono le seguenti:

2/18 a *CP_2*

8/18 a *Persona_3*

5/18 a *Controparte_3*

3/18 a *Parte_2* *.*

Dà atto che il progetto di distribuzione del ricavato della vendita da parte del Notaio esprime i valori monetari delle quote e prevede a favore di Persona_3 la liquidazione di euro 121.511,48; a favore di CP_2 l'importo di euro 31.315,37; a favore di Parte_2 l'importo di euro 43.848,05; a favore di Parte_1 l'importo di euro 73.913,43.

Accoglie per quanto di ragione la domanda degli attori volta al conseguimento dell'indennità di occupazione dell'immobile in comproprietà e condanna Parte_1 e Parte_2 in solido a corrispondere agli attori la somma di euro 41.052,00, di cui euro 20.526 a CP_1 [...] ed euro 20.526 a Parte_4 con interessi dalla domanda al saldo.

Dispone che la somma sia prelevata dal ricavato della vendita spettante a Parte_1 e [...] Parte_2 segnatamente che dalla somma devoluta a Parte_2 sia detratta, in sede di distribuzione del ricavato, la somma di euro 20.526,00, da attribuire a favore dei coeredi Parte_3 e Controparte_1 , per le causali espresse;

che dalla somma spettante a Parte_1 sia detratta, in sede di distribuzione del ricavato, la somma di euro 20.526,00, da attribuire a favore dei coeredi Parte_3 e Controparte_1 , per le causali espresse;

Autorizza il Notaio delegato a procedere allo svincolo delle somme ed alla distribuzione sulla base delle statuizioni della presente pronuncia;

Compensa per 2/3 le spese processuali, che per il resto seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle convenute;

condanna la convenute al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 3.600,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge".

Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 e Parte_2 formulando le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma,*

respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°15253/2018, pubblicata il 21.07.2018 e mai notificata, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Roma, VIII Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Luparelli, all'esito del procedimento di divisione ereditaria iscritto al n R.G. 83547/2013,

a) condannare i sigg.ri Controparte_1 e CP_2 alla restituzione della somma di € 20.526,00 ciascuno in favore delle sig.re Parte_2 e CP_2 , così per il complessivo importo di € 41.052,00, oltre interessi come per legge, versato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di indennità di occupazione, ovvero, in subordine, rideterminare l'ammontare di detta indennità nella minor somma che si riterrà di giustizia, con conseguente obbligo restitutorio in favore delle odierne deducenti dei residui importi già corrisposti;

b) al contempo, in accoglimento delle domande di rendiconto e di restituzione dei frutti avanzate dalle appellanti, anche sulla scorta delle risultanze processuali in atti, condannare il sig. CP_1 [...] *alla restituzione in favore della sig.ra* Parte_2 *e della sig.ra* Parte_1 *degli importi rispettivamente di € 20.375,83 e di € 33.959,72, oltre interessi come per legge, a titolo di quota dei canoni di locazione ritratti dal locale commerciale sito in Roma, Piazza Finocchiaro Aprile 10/11/12, a far data dalla morte del de cuius (13.08.2011) e sino al decreto di trasferimento (19.07.2017), ovvero, in subordine, ordinare, comunque, al predetto appellato di rendere il conto della gestione, attribuendo all'esito le quote di rispettiva spettanza in favore dei condividenti.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge".

Persona_3 e CP_2 nel costituirsi hanno formulato le seguenti conclusioni, proponendo appello incidentale: "*Piaccia alla Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione respinta:*

1. rigettare ogni e qualsiasi domanda, anche istruttoria, formulata dalle sigg.re Parte_1 *e* Parte_2 *nei confronti dei sigg.ri* Controparte_1 *e* CP_2 *con l'atto di citazione in appello del 29.1.2019, notificato a mezzo pec il 1.2.2019, perché infondata in fatto e diritto;*

2. accogliere la domanda formulata con l'appello incidentale qui proposto e per l'effetto condannare le appellanti al pagamento della complessiva somma di €.25.191,00 dovuta a titolo di indennità di occupazione per il periodo settembre 2011 (mese successivo alla data di apertura della successione di Persona_1 *avvenuta il 13 agosto 2011 sino a novembre 2013).*

Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio".

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

§ 2. L'appello principale è articolato in due motivi.

§ 2.1. Con il primo motivo d'appello la sentenza è censurata relativamente alla condanna al pagamento della indennità di occupazione.

Sul punto il giudice di primo grado ha motivato come di seguito: "*Con riguardo alla domanda degli attori volta a conseguire l'indennità di occupazione dell'immobile si evidenzia che l'opposizione da parte dei coeredi all'occupazione dell'immobile è stata formalizzata con la notifica dell'atto di citazione.*

In epoca precedente al decesso del comune dante causa risulta che la signora Pt_2 *e la figlia, all'epoca ancora minorenne, risiedevano nell'immobile con il consenso del proprietario.*

Non può tuttavia correttamente ravvisarsi la prosecuzione del rapporto di locazione dopo la morte del de cuius, mancando la prova della vigenza di un rapporto di locazione, come pure della delimitazione temporale dell'eventuale contratto.

La domanda di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dell'immobile avanzata dagli attori merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

In materia di comunione il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro-quota del bene comune, i frutti civili che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile; l' occupante è tenuto quindi al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento diretto o indiretto dell'immobile (tra le altre Cass. Sez. II n.20394/2013).

Nel caso in esame non è contestata la circostanza che le convenute abbiano continuato ad utilizzare l'immobile dopo la morte del CP_1 *e che gli attori abbiano formalizzato la propria opposizione con l'atto introduttivo del presente giudizio.*

Il risarcimento a favore della coerede va pertanto commisurato al valore locativo dell'immobile.

Esso è stato attendibilmente calcolato dal consulente nei valori indicati aggiornati all'attualità di euro 1.647,00 mensili; in particolare, il valore di godimento per l'immobile, espunta la quota corrispondente al diritto di Parte_1 *, pari ad un terzo, può correttamente commisurarsi in euro 1.098,00 mensili; detratto equitativamente il valore gli oneri gravanti sull'immobile, il valore locativo può ridimensionarsi del 15%, nella somma di euro 933,00 mensili; le convenute dovranno pertanto corrispondere agli attori la somma di euro 933,00 mensili, dalla data della notifica della citazione (10.12.2013) al decreto di trasferimento dell'immobile, datato 4.09.2017, per 44 mesi.*

Le convenute in solido dovranno corrispondere agli attori la somma di euro 41.052,00, con interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.

Dalla quota spettante in sede di distribuzione del ricavato alle obbligate dovrà detrarsi pertanto la complessiva somma di euro 41.052,00; segnatamente dalla porzione spettante a Parte_2 [...] *dovrà detrarsi a favore degli altri condividenti attori la somma di euro 20.526,00 e da quanto spettante a* Parte_1 *dovrà detrarsi la somma di euro 20.526,00.*

A Controparte_1 *e* CP_2 *dovrà per le ragioni esposte devolversi la somma di euro di euro 20.526,00 ciascuno".*

Gli appellanti censurano quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado sotto una pluralità di profili, e nello specifico per: 1) "*violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.*", avendo il giudicante accolto sia la domanda principale di accertamento negativo del rapporto locatizio opposto

alla massa da Parte_2 a Parte_2 e Parte_1, sia la diversa ed ulteriore domanda di indennizzo per occupazione sine titulo, proposta, tuttavia, da controparte solo in via subordinata; 2) "*violazione e/o sulla falsa applicazione degli artt. 2041, 2043 e 2056 c.c., in relazione all'art. 2697 c.c., e sulla omessa prova del danno*", avendo riconosciuto un danno da occupazione abusiva dell'immobile in *re ipsa*, in assenza di alcuna prova in ordine all'effettivo pregiudizio subito; 3) *"violazione e/o sulla falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., in relazione agli artt. 1223, 1226 e 26 97 c.c., e sulla erronea determinazione del quantum dovuto"*, avendo riconosciuto una indennità pur in presenza di una locazione verbale conclusa con il *de cuius* e non considerando che l'indennità doveva comunque essere parametrata alla somma mensile di € 500 corrisposta per il godimento del bene.

Il motivo è infondato.

§ 2.1.1. Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., nell'atto di citazione parti appellate hanno chiesto "3. *accertato, inoltre l'uso esclusivo da parte delle signore* Parte_2 [...] *e* Parte_1 *dell'immobile di Roma, Via Metauro n. 19, condannare la convenuta, in proprio e nella qualità, al pagamento della relativa indennità di occupazione, almeno dalla data del decesso e fino a quella dell'effettivo rilascio*". Nella memoria *ex* art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. parti appellate hanno riproposto le conclusioni appena riportate, chiedendo anche "7. *rigettare la richiesta ex adverso volta ad ottenere una declaratoria di accertamento e dichiarazione del diritto all'occupazione dell'immobile sito in Roma, via Metauro n. 19 in forza del rapporto locatizio in corso e del rapporto parentale in quanto, per le ragioni sopra esposte, domanda inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto; 8. In via subordinata, nella denegata e sin d'ora avversata ipotesi di accoglimento, anche in parte della istanza – domanda di cui al precedente punto 7. che precede, salvo gravame, condannare la convenuta, in proprio e nella qualità, al pagamento della relativa indennità, almeno alla data del decesso del sig.* Persona_1 *, nella somma ritenuta equa e di giustizia, da quantificare e calcolare mediante conferimento di consulenza tecnica d'ufficio".* Dalla lettura delle conclusioni appare evidente che l'indennità di occupazione è stata chiesta sin dalla citazione introduttiva (conclusioni di cui al punto 3), ed è stata ribadita nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. negli stessi termini e anche in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di controparte diretta ad accertare l'esistenza di un contratto di locazione (conclusioni di cui al punto 7 e al punto 8). Pertanto l'affermazione degli appellanti secondo cui la domanda di controparte diretta ad ottenere l'indennità di occupazione è stata proposta solo subordinatamente all'accoglimento della domanda degli appellanti diretta ad accertare il diritto di occupazione in forza del rapporto di locazione è priva di fondamento.

§ 2.1.2. Gli appellanti censurano poi la sentenza per avere riconosciuto una indennità di occupazione in assenza della prova del danno, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto in danno *in*

re ipsa. Questo particolarmente in considerazione del fatto che non risulta alcuna prova della volontà di controparte di mettere l'immobile a frutto.

Il profilo di censura in esame non coglie nel segno.

Secondo il costante insegnamento del Supremo Collegio, richiamato dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 1102 c.c.: *"...il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia*" (Cass. civ. 7881/2011; Cass. Civ. n. 5156/2012; Cass. Civ. n. 20394/2013; n. 640/14). Trattandosi di un bene immobile produttivo di frutti civili, questi si identificano ex art. 820 c.c. con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, individuabili nei canoni di locazione percepibili per l'immobile, come evidenziato nelle citate sentenze. E' da escludere che con il riconoscimento di tali frutti venga riconosciuto un danno *in re ipsa*, trattandosi di somme che derivano dal provato mancato godimento di un bene per definizione fruttifero e che possono essere riconosciute secondo una valutazione presuntiva sulla base dei canoni di locazione ritraibili dall'immobile.

Pertanto il motivo d'appello è infondato.

§ 2.2.3. Gli appellanti censurano la sentenza per avere ritenuto l'occupazione sine titulo e non in forza di contratto di locazione e per non avere parametrato l'occupazione al canone di € 500,00 che veniva corrisposto al de cuius.

Per quanto attiene alla censura relativa all'esistenza del contratto di locazione, la sentenza così motiva "*in epoca precedente al decesso del comune dante causa risulta che la signora* *Pt_2* *e la figlia, all'epoca ancora minorenne, risiedevano nell'immobile con il consenso del proprietario. Non può tuttavia correttamente ravvisarsi la prosecuzione del rapporto di locazione dopo la morte del de cuius, mancando la prova della vigenza di un rapporto di locazione, come pure della delimitazione temporale dell'eventuale contratto"*.

Gli appellanti sostengono che l'esistenza del rapporto di locazione è provata dal pagamento dei canoni e dal fatto che *Controparte_1* , quale amministratore di sostegno del padre, ha desistito dalla domanda diretta ad ottenere il rilascio.

Le doglianze degli appellanti non colgono nel segno.

L'art. 1, 4 comma, L. 431/1998 prevede l'obbligo della forma scritta *ad substantiam* per il contratto di locazione ad uso abitativo.

Tale disposizione trova applicazione nel caso di specie, avendo le stesse appellanti dedotto che il rapporto di locazione risaliva al 2002 e quindi era successivo alla citata normativa.

Non avendo, quindi, le stesse dato dimostrazione dell'esistenza di un (valido) contratto di locazione stipulato per iscritto (e registrato), il capo della decisione impugnato va confermato.

Peraltro va rilevato come a fronte dell'affermazione del giudice di primo grado in ordine all'assenza di qualsiasi delimitazione temporale dell'eventuale contratto, nessuna censura è stata formulata dagli appellanti.

Del tutto irrilevante poi al fine di ritenere esistente un contratto di locazione è il fatto che *CP_1 [...]* non abbia chiesto il rilascio dell'immobile.

Per quanto attiene poi alla possibilità di utilizzare la somma di € 500,00, versata mensilmente al de cuius per il godimento dell'immobile, quale parametro per determinare l'indennità di occupazione, va osservato come la giurisprudenza richiamata dagli appellanti attiene alla diversa fattispecie *ex* art. 2041 c.c. nel rapporto tra le parti, non applicabile al caso di specie in cui è proposta un'azione extracontrattuale. Venendo viceversa in rilievo la fattispecie di cui all'artt. 1102 c.c., i frutti civili vanno parametrati ai canoni di locazione ritraibili dall'immobile, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado. Inoltre la somma di € 500,00 corrisposta dagli appellanti al de cuius non può essere assunta a valido parametro di riferimento dell'indennità di occupazione, atteso che *ex* art. 820 c.c. i frutti vanno parametrati alla cessione del godimento a terzi, terzi che non possono essere considerati gli appellanti. E' infatti presumibile che nei rapporti tra parenti le somme concordate per il godimento di un immobile non corrispondano a quelle di mercato.

Pertanto anche in relazione a tale profilo il motivo d'appello è infondato.

§ 2.2. Con il secondo motivo d'appello gli appellanti censurano la sentenza per "*violazione e/o sulla falsa applicazione degli artt. 723 e 1116 c.c., in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c., relativamente alle domande di rendiconto e di restituzione dei frutti civili avanzate dalle deducenti in primo grado"*.

Sul punto il giudice di primo grado ha così statuito: "*deve dichiararsi inammissibile la domanda di rendiconto nei confronti di Controparte_1 , nominato amministratore di sostegno del de cuius Persona_1 dal 03.03.2010 essendosi la procedura definita dinanzi al Giudice competente"*.

La sentenza è censurata in quanto il giudice di primo grado non ha considerato che *Parte_1* e *Pt_2 Parte_2* avevano (la prima nella qualità di coerede di *Persona_1* , per la quota indivisa di 5/18, ai sensi e per gli effetti degli artt. 723 c.c., la seconda quale comproprietaria della quota indivisa di 3/18, ex art. 1116 c.c.) chiesto il rendiconto delle attività di gestione di detto locale che l'attore *Controparte_1* aveva sì intrapreso nella veste di amministrazione di sostegno del padre in forza del provvedimento di nomina resto dal Tribunale nel 2010, ma che, in effetti, erano proseguite anche dopo morte del de cuius.

Con l'atto di costituzione gli attuali appellanti hanno formulato la seguente domanda "*Disporsi che a cura del sig.* *Controparte_1* *, nominato amministratore di sostegno del de cuius* *Persona_1* *dal 03.03.2010, venga reso il conto della gestione dei beni del de cuius, con la precisazione dei costi sopportati e delle utilità ritratte dalla gestione dei beni di cui alla successione".*

Pertanto, come osservato dal giudice di primo grado, il conto della gestione è stato richiesto dagli appellanti solo in relazione all'attività svolta da *Controparte_1* come amministratore di sostegno del de cuius e non anche per la gestione dei beni del de cuius da parte di *Controparte_1* quale erede.

Quindi correttamente il giudice di primo grado, considerato che l'amministrazione di sostegno di estingue con la morte dell'amministrato e che il conto della gestione va reso al giudice tutelare (art. 385 c.c. richiamato dall'art. 411 c.c.), ha ritenuto inammissibile la domanda proposta in questo giudizio.

Le doglianze degli appellanti sono quindi infondate.

§ 3. L'appello incidentale è articolato in un unico motivo con il quale la sentenza di primo grado è censurata in relazione alla decorrenza dell'indennità di occupazione, erroneamente individuata nella notifica della citazione e non nell'apertura della successione. In particolare, secondo gli appellanti incidentali sin dalla data della morte del de cuius è certo che controparti hanno goduto dell'immobile senza titolo, con conseguente diritto all'indennità.

Il giudice di primo grado ha motivato la decorrenza dell'indennità di occupazione dalla data della citazione in quanto "*non è contestata la circostanza che le convenute abbiano continuato ad utilizzare l'immobile dopo la morte del* *CP_1* *e che gli attori abbiano formalizzato la propria opposizione con l'atto introduttivo del presente giudizio"*.

Rilevato che gli appellanti si limitano ad affermare la debenza dell'indennità di occupazione dall'apertura della successione e non dalla citazione senza censurare specificatamente quanto ritenuto dal giudice di primo grado sul punto, l'appello incidentale deve ritenersi inammissibile. In tal senso secondo la S.C. "*gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"* (Cass. SU n. 36481/2022). Nel caso di specie manca qualsiasi argomentazione

diretta a confutare quanto ritenuto dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità ex art. 342 c.p.c..

Peraltro nel merito va evidenziato come secondo costante insegnamento della S.C. l'uso esclusivo da parte di un comunista non comporta ragioni risarcitorie da parte degli altri finché questi ultimi non chiedano a loro volta di godere del bene e sempre che nel frattempo l'utilizzazione esclusiva non abbia comportato un vantaggio patrimoniale al fruitore di detto bene (Cass. n. 2423/2015; Cass. n. 1738/2022; Cass. n. 10264/2023).

§ 4. Spese.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Gli appellanti principali e incidentali restano, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da *Parte_1* e *[...] Parte_2* e sull'appello incidentale proposto da *Controparte_1* e *CP_2* avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15253/2018, così provvede:

1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di *Parte_1* e *Parte_2* in via solidale, e di *Controparte_1* e *CP_2 [...]* in via solidale.

Così deciso in Roma il 10.10.2023.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Giulia Spadaro — Michele Di Mauro